

1500532-10.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Eduardo dos Santos - AUSENTE

Advogada:

OAB 201354/SP - Cínthia Carla Queiroz Camargo Fagundes - presente

Promotor de Justiça:

Josmar Tassignon Junior - presente

Data da Audiência:

02/02/2022

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 15:30h, em audiência virtual da 1ª Vara, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Sala 01, Centro - CEP 18540-000, Fone: (15)3414-1651,

Porto Feliz-SP - E-mail: portofeliz1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500532-10.2021.8.26.0471

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Eduardo dos Santos - AUSENTE

Advogada:

OAB 201354/SP - Cínthia Carla Queiroz Camargo Fagundes - presente

Promotor de Justiça:

Josmar Tassignon Junior - presente

Data da Audiência:

02/02/2022

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 15:30h, em audiência virtual da 1ª Vara, do Foro de Porto Feliz, Comarca de Porto Feliz, Estado de São Paulo, realizada através da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Titular Dr. JORGE PANSERINI. Apregoadas as partes, foi aberta a audiência com as presenças acima anotadas. Foram ouvidas as testemunhas de acusação LUIZ CARLOS SOARES JÚNIOR e CARLOS ROBERTO DAMASCENO. O réu RODRIGO EDUARDO DOS SANTOS não compareceu, apesar de ser intimado. O registro da audiência se fez mediante gravação audiovisual armazenada em arquivo digital, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020, e nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. A gravação da audiência poderá ser visualizada no Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em apartado será oportunamente feita transcrição

resumida dos pontos considerados relevantes, sob supervisão do MM. Juiz. As partes poderão transcrever outros trechos, mencionando a localização em minutos e segundos. Encerrada a instrução e nada tendo as partes requerido na fase do artigo 402 do CPP, realizaram-se os debates orais, com gravação audiovisual armazenada em arquivo digital. O Doutor Promotor de Justiça apresentou sua manifestação nos autos. A Defesa reiterou a defesa preliminar. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos etc. RODRIGO EDUARDO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) porque em 19 de setembro de 2021, durante o período noturno (provavelmente por volta das 20h40min), na Rua João Vicente Ferreira, altura do numeral 15, Jardim Santa Elisa, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo, para fins de traficância, dezessete porções de cocaína na forma de crack, pesando aproximadamente 11 onze gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia (fls. 70/72) foi recebida (fls. 78/79). O réu foi citado (fls. 119) e apresentou resposta à acusação por escrito – art. 396 do CPP (fls. 127/133). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 134). Na instrução foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena. Relatados, decido. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 85/87, que apresentou resultado positivo para 17 porções de cocaína na forma de crack, com o peso líquido total de 9,78 gramas. O réu deixou de comparecer para ser interrogado em Juízo. Na fase policial, manteve-se silente. Os guardas civis municipais ouvidos disseram que foram ao local para apurar notícia anônima de tráfico de drogas praticado pelo acusado; que ali avistaram o réu, com as mesmas características informadas; que encontraram em seu poder a droga apreendida, dezessete porções de crack, vinte reais em dinheiro; que o local é conhecido como ponto comércio de drogas; que o réu confessou que estava traficando no local. O testemunho dos policiais guardas civis municipais merece credibilidade, pois são funcionários públicos que agiram no exercício de suas funções e prestaram depoimentos como testemunhas compromissadas, não se apurando que tivessem interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado. Outrossim, não houve contradição ou alegação de impedimento ou suspeição. Considera-se, portanto, comprovada a autoria do delito atribuída ao acusado. Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia. As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal: era expressiva a quantidade de droga apreendida; o réu tinha a posse em local público de grande movimento de pessoas, conhecido como ponto de comércio de drogas; o réu permanecia no local por longo período de tempo, superior ao necessário para mera aquisição; a abordagem foi precedida de denúncia anônima indicando o réu, identificado pelas características fornecidas, como estando a praticar comércio de drogas no local; a droga estava separada em porções próprias para a comercialização; o acusado confessou a traficância na presença dos guardas. Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia. Passo à fixação da pena. O réu é primário e não registra antecedentes criminais. Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantenho-a inalterada na segunda fase à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, considerando ser o réu primário, sem antecedentes criminais, não se dedicando às atividades criminosas e nem integrando organização criminosa, com base no art. 33 § 4º da Lei de Drogas, reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a pena em 2/3 (dois terços), obtendo o resultado definitivo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê incompatível com delitos de singular gravidade como o tráfico de entorpecentes que necessita de maior repressão. A quantidade da pena aplicada e a primariedade / reincidência do réu determinam o cumprimento inicial no regime aberto. Na determinação do regime, levo em conta ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, Tema 600, cancelou o enunciado da

Súmula 512 e firmou entendimento no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado RODRIGO EDUARDO DOS SANTOS como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento. Após o trânsito em julgado, intime-se o condenado para comparecimento em cartório no prazo de cinco dias úteis para a audiência de ingresso no regime aberto, ocasião em que será expedido e cumprido respectivo mandado de prisão. Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados. Publicada em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se e comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência. Eu, DANILO ALVES DOS SANTOS, digitei.

MM. Juiz:

Dr. Promotor:

Dra. Defensora:

Réu: